

1500512-64.2021.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... contraditório, acerca da autoria do roubo descrito na exordial.

Nesse sentido:

"Apelação. Absolvição. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Insurgência ministerial. Condenação que se revela temerária. Absoluta ausência de provas. Reconhecimento apenas na delegacia por meio de fotografia. Ausência de outras provas. In dubio pro reo. Improvimento" (TJSP, Ap ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500512-64.2021.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500512-64.2021.8.26.0068

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2070476/2021 - 01º D.P. BARUERI, 11539756 - 01º D.P. BARUERI, 180/21/441 - 01º D.P.

BARUERI, 2070476 - 01º D.P. BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, § 2-A, inciso I, do Código Penal, sob a acusação de que no dia 19 de janeiro de 2021, por volta das 17:00 horas, na Rua Olga, 319, nesta cidade e comarca de Barueri, o acusado subtraiu para si, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça contra a vítima Adeilson Cavalcanti Silva, dois aparelhos de telefone celular Motorola e a quantia de R\$ 700 (setecentos reais).

A denúncia foi recebida (fls. 75).

O réu, devidamente citado (fls. 98), apresentou resposta à acusação (fls. 109/110), o que não obistou ao prosseguimento da ação penal, mantido o recebimento da denúncia

e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 112/113).

Durante a instrução processual foram ouvidas o ofendido e testemunha arrolada nos autos, e, ao final o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório. DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Materialidade delitiva restou evidenciada nos autos, conforme boletins de ocorrências (fls. 05/06); auto de reconhecimento de pessoa (fls. 07), e pela prova oral colhida.

A autoria, contudo, é duvidosa.

O réu, em solo policial (fls. 49) optou em permanecer em silêncio e somente manifestar-se em Juízo.

Em Juízo, negou os fatos afirmando que foi réu confesso em outros dois delitos, mas depois passaram a lhe imputar mais crimes de roubo que não cometeu.

A negativa do réu não restou totalmente contrariada, isso porque a vítima realizou o reconhecimento fotográfico na delegacia, mas não reconheceu totalmente em Juízo.

O réu não foi preso em flagrante, nem foi localizado com objetos do crime.

Embora a vítima tenha narrado os fatos de forma categórica, não realizou um reconhecimento seguro.

A testemunha Rogério Ramalho de Souza, investigador de polícia, nas oportunidades em que foi ouvida, declarou que em trabalho investigativo reportado em Boletim de Ocorrência, versando sobre roubo ocorrido na Rua Olga, 319 - Parque dos Camargos, Barueri, ocorrido no dia 19/01/2021 às 19:00 horas, segundo a vítima Adeilson Cavalcanti o qual reportou roubo ocorrido em seu comércio, tendo indicado características do roubador. Dias após, o acusado ao ser preso em flagrante em outra prática ilícita, foi possível à vítima comparecer perante a delegacia de Polícia e proceder ao reconhecimento fotográfico.

Em juízo confirmou que na ocasião passaram a ocorrer diversos roubos a estabelecimentos comerciais e as vítimas o reconheceram por fotografias na delegacia.

No entanto, nos presentes autos, a vítima não o reconheceu em Juízo e não foram produzidas outras provas em Juízo, sob o crivo do contraditório, acerca da autoria do roubo descrito na exordial.

Nesse sentido:

"Apelação. Absolvição. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Insurgência ministerial. Condenação que se revela temerária. Absoluta ausência de provas. Reconhecimento apenas na delegacia por meio de fotografia. Ausência de outras provas. In dubio pro reo. Improvimento" (TJSP, Ap n.0002848-66.2010.8.26.0597, rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câ. Direito Criminal, data da publicação).

Assim, havendo falta de provas seguras acerca da autoria, a absolvição é de rigor. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido que a Justiça Pública move contra SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO, qualificado nos autos, e o ABSOLVO da imputação que lhe foi feita por incurso no artigo 157, § 2-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado façam as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA